

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nr. 5

“ANZEN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.”

CNPJ 28.225.418/0001-16

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual as partes abaixo qualificadas:

- **MARCOS MASSAHARU FUKUSHIMA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 22/02/1980, empresário, portador da Cédula de Identidade de RG nº 25.784.863-0 SSP/SP e inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda sob nº 279.074.808-09, residente e domiciliado à Rua Jaci, 90 apto. 34 bloco 2 – Chácara Inglesa – CEP: 04140-080 – São Paulo/SP;
- **ROGÉRIO AKIRA HIRATA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 16/09/1981, empresário, portador da Cédula de Identidade de RG nº 25.377.085-3 SSP/SP e inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda sob nº 287.429.728-33, residente e domiciliado à Rua Botelho, 245, apto. 102 – Vila Guarani – CEP: 04313-200 – São Paulo/SP

únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **“ANZEN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.”**, estabelecida na cidade de Guarulhos no Estado de São Paulo, na Rua Pedro Perella, 215 – bairro Vila Adelaide Perella – CEP: 07031-240, com seus atos constitutivos devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nr. 35.230.583.29-5 em 20/07/2017 e última alteração sob nr 472.591/21-6 em 15/10/2021, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas no Ministério da Fazenda sob nº 28.225.418/0001-16; têm entre si, justo e contratado a presente alteração de seu contrato social, de acordo com as normas e termos da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

1. Para maior expansão dos negócios, resolvem os sócios de pleno e comum acordo, constituírem a filial estabelecida na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo a Avenida Andromeda, 3513 – Bosque dos Eucaliptos – CEP 12233-000.
2. Face à alteração havida, os sócios em comum acordo, resolvem revogar o contrato social anterior, que a partir desta data passa a vigorar mediante as cláusulas e condições a seguir expressas, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

“ANZEN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.”

CNPJ (MF) Nº 28.225.418/0001-16

1º - DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO

A sociedade girará sob a denominação de “**ANZEN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.**”, e terá sua sede social na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, sito a Rua Pedro Perella, 215 – Vila Adelaide Perella, CEP: 07031-240, sendo regida por esse contrato social, bem como pela Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 e, subsidiariamente, pela Lei 6.404 de 15 de Dezembro de 1976, quando aplicável.

PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade possui filial situada na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo a Avenida Andromeda, 3513 – Bosque dos Eucaliptos – CEP 12233-000.

2º - OBJETO SOCIAL

A **Matriz** e a **Filial** tem por objeto social comércio atacadista e varejista de produtos alimentícios, comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, comércio varejista de hortifrutigranjeiros, comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, comércio varejista de bebidas, comércio atacadista de embalagens e serviços de transportes.

3º - PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade vigorará por prazo indeterminado, coincidindo o ano social com o ano calendário civil.

4º - CAPITAL SOCIAL

O capital da sociedade é de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas, no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente.

	QUOTA	VALOR
MARCOS MASSAHARU FUKUSHIMA	20.000	R\$ 20.000,00
ROGÉRIO AKIRA HIRATA	20.000	R\$ 20.000,00
TOTAL	40.000	R\$ 40.000,00

5º - RETIRADA DE SÓCIO

A entrada de novos sócios dependerá da aprovação unânime de todos os sócios, sendo que nenhum sócio poderá ceder ou transferir qualquer de suas quotas a terceiros sem previamente oferecer ao outro sócio o direito de adquiri-las.

Parágrafo 1º - O sócio que pretender ceder e transferir suas quotas, total ou parcialmente, a outro sócio ou a terceiros, deverá notificar, por escrito e com antecedência mínima de 60 (sessentas) dias, o outro sócio, o qual terá direito de preferência para adquiri-las, nas mesmas condições, devendo o sócio alienante informar o nome do interessado adquirente e todas as condições do negócio, sendo que o direito de preferência deverá ser exercido no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação.

Parágrafo 2º - O não exercício, por parte do outro sócio, quanto ao direito de preferência no prazo fixado no parágrafo primeiro, permitirá que o sócio alienante efetue a transferência das quotas oferecidas, observando-se, contudo, que o adquirente terá que ser obrigatoriamente de comprovada idoneidade moral e financeira.

6º REUNIÃO DE QUOTISTAS

A reunião de quotistas quando deliberar acerca de :

I – a modificação do contrato social, da incorporação, da fusão e da dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação serão consideradas aprovadas com votos que representem no mínimo a três quartos do capital social;

II – a designação dos administradores, quando feita em ato separado, a destituição dos administradores, o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato e o pedido de concordata, serão consideradas aprovadas pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social;

III – pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos em lei;

7º DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

A administração da sociedade será exercida por todos os sócios, que usarão o título de sócios-administradores, assinando sempre pela sociedade individualmente para qualquer ato compreendido no objeto social.

Parágrafo 1º – É absolutamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação a sociedade, o uso da razão social para fins e objetivos estranhos as atividades e interesses sociais, inclusive prestação de avais, fianças e outros atos a favor, mesmo que a benefício dos próprios sócios.

Parágrafo 2º – A sociedade poderá constituir procurador “adjuditia” ou “ad-negotia”, sendo que o instrumento de mandato, será outorgado individualmente ou em conjunto por ambos os sócios.

8º EXERCÍCIO SOCIAL

Ao termino de cada exercicio social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9º FALECIMENTO, INCAPACIDADE OU AUSÊNCIA DE SÓCIO

O falecimento ou interdição permanente de um dos sócios não implicará dissolução da sociedade, fazendo juz ao prazo de 180 (cento e oitenta dias) estipulado no inciso IV,

do artigo 1.033 da Lei 10.406/2002, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros ou ao seu curador (responsável) o valor correspondente a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento do balanço geral específico para este fim.

10º DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A Reunião de quotistas decidirá a dissolução e liquidação da sociedade, bem como a preferência dos sócios para a aquisição do acervo social, fixando-se prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da Reunião para o exercício da preferência.

Parágrafo único – Findo o prazo ou antes dele pela renúncia expressa dos sócios, a Reunião de quotistas escolherá o liquidante e estabelecerá as normas para liquidação, que se processará nos termos legais.

11º FORO

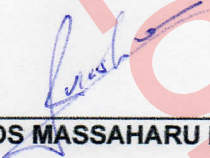
É eleito o Foro da sede social para dirimir as dúvidas deste contrato e dos negócios sociais, com renúncia expressa de outro, qualquer que seja o domicílio dos contratantes.

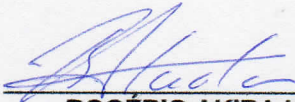
12º DECLARAÇÕES

Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil, bem como os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dele, a pena que vede, ainda que temporariamente, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme preceitua o artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento.

São Paulo, 14 de Outubro de 2024.



MARCOS MASSAHARU FUKUSHIMA

ROGÉRIO AKIRA HIRATA